1 금전매수 신탁재산에 대한 납세의무자 변경(법§107②, 영§106)

1 개정 개요

※ 국세 동반개정

개정 전	개정 후
□ 신탁재산의 납세의무자 ○ (원칙) 위탁자 ○ (예외) 수탁자 - (요건) 조합원이 납부한 금전으로 매수하여 소유하는 신탁재산 - (대상) 지역·직장주택조합 「지방세법 시행령」 위임 < 신설 >	□ 신탁재산의 재산세 납세의무자 개선 ○ (현행과 같음) ○ (예외) 좌동 - (요건) 좌동 - (대상) 지역·직장주택조합 등 대통령령으로 정하는 조합 □ 조합의 범위 - (대상) 지역·직장주택조합 + 「주택법」, 「도시정비법」, 「소규모주택정비법」, 「농어촌정비법」, 「도시개발법」에 따른 조합

□ 개정 내용

○ 조합원들(위탁자)이 납부한 금전으로 조합(수탁자)이 매입한 부동산*(금전신탁)의 경우 지역·직장주택조합 외 다른 조합도 조합(수탁자)을 납세의무자로 규정

* 관련법에 따라 분양대상 제외 등으로 인한 현금청산 대상자의 부동산을 매입하는 경우 등

- 조합원 소유 부동산을 조합(수탁자)에 이전하는 경우(현물신탁)는 현행대로 원 소유자인 조합원(위탁자)에게 부과

신탁방식	납세의무자	
	현행	개정
▪ 금전신탁	원칙: 위탁자(조합원) 예외: 수탁자(지역·직장주택조합 限)	조합(수탁자)
▪ 현물신탁	위탁자(원소유 조합원)	좌동

□ 적용 요령

○ 개정 규정은 2026년 1월 1일 이후 납세의무가 성립하는 경우부터 적용

▌ 지방세법 부칙

제1조(시행일) 이 법은 2026년 1월 1일부터 시행한다.

제13조(신탁재산에 대한 재산세 납세의무자 등에 관한 적용례) 제107조제2항제5호의 개정규정은 이 법 시행 이후 납세의무가 성립하는 경우부터 적용한다.

② 개정 조문

□ 지방세법

개정 전	개정 후
제107조(납세의무자) ① (생 략)	제107조(납세의무자) ① (현행과 같음)
② 제1항에도 불구하고 재산세 과세기준일 현재 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 재산세를 납부할 의무가 있다.	② ----------.
1. ~ 4. (생 략)	1. ~ 4. (현행과 같음)
5. 「신탁법」 제2조에 따른 수탁자(이하 이 장에서 "수탁자"라 한다)의 명의로 등기 또는 등록된 신탁재산의 경우에는 제1항에도 불구하고 같은 조에 따른 위탁자(「주택법」 제2조제11호가목에 따른 지역주택조합 및 같은 호 나목에 따른 직장주택조합이 조합원이 납부한 금전으로 매수하여 소유하고 있는 신탁재산의 경우에는 해당 지역주택조합 및 직장주택조합을 말하며, 이하 이 장에서 "위탁자"라 한다). 이 경우 위탁자가 신탁재산을 소유한 것으로 본다. 이 경우 위탁자가 신탁재산을 소유한 것으로 본다.	5. ---------- 위탁자[「주택법」 제2조제11호가목에 따른 지역주택조합, 같은 호 나목에 따른 직장주택조합 및 그 밖에 대통령령으로 정하는 조합(이하 이 호에서 "지역주택조합등"이라 한다)이 조합원이 납부한 금전으로 매수하여 소유하고 있는 신탁재산의 경우에는 해당 지역주택조합등을 말한다. 이하 이 장에서 "위탁자"라 한다]. ----------.
6. ~ 8. (생 략)	6. ~ 8. (현행과 같음)
③ (생 략)	③ (현행과 같음)

□ 지방세법 시행령

개정 전	개정 후
제106조(납세의무자의 범위 등) ① 삭 제 ② (생 략) <신 설>